ZÁSADY HOSPODÁRENIA
S MAJETKOM HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

zo dňa 23. júna 2022
schválené uznesením MsZ č. 1297/2022

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe § 11 ods. 5 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje tieto pravidlá nakladania s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy:

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Základné ustanovenia

(1) Účelom týchto Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „zásady“) je stanoviť jednotný postup pri nakladaní s majetkom[1]) vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“).

(2) Hlavné mesto je právnická osoba, ktorá hospodári s vlastným majetkom samostatne, prostredníctvom správcu alebo mestskej časti.

(3) Ak nie je ustanovené inak, tieto zásady sa nevzťahujú na nakladanie s majetkom hlavného mesta, ktorý je zverený do správy mestským častiam. Správu majetku zvereného mestským častiam, spôsob zverenia majetku mestským častiam a podmienky odňatia majetku mestským častiam upravuje Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“).

(4) Ak nie je ustanovené inak, tieto zásady sa nevzťahujú na nakladanie s finančnými prostriedkami a s majetkom hlavného mesta, ktoré upravujú osobitné predpisy.[2])

(5) Tieto zásady sa nevzťahujú na užívanie koncesného majetku hlavného mesta, ktorý koncesionár užíva v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu,[3]) ani na užívanie prioritného majetku hlavného mesta podľa osobitného predpisu.[4])

(6) Tieto zásady sa nevzťahujú na nakladanie s daňovými pohľadávkami.[5])

---

[1]) § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
[2]) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
[3]) § 9c zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[4]) § 9e zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[5]) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Majetok hlavného mesta tvoria najmä:

a) hnuteľné a nehnuteľné veci,

b) finančné prostriedky a cenné papiere,

c) pohľadávky a iné majetkové práva.

(2) Pre účely týchto zásad sa za nehnuteľné veci považujú tiež byty a nebytové priestory a stavby podľa osobitného predpisu.[6])

(3) Správcom majetku sa rozumejú rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie (ďalej len „organizácie“), ktorým bol majetok hlavného mesta zverený do správy.

(4) Prebytočným majetkom sa rozumie majetok alebo časť majetku, ktorý hlavné mesto trvalo alebo dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

(5) Neupotrebiteľným majetkom sa rozumie majetok, ktorý pre svoje opotrebenie, poškodenie zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu.

§ 3
Nakladanie s majetkom

(1) Hlavné mesto vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s majetkom, v rámci ktorých majetok najmä:

a) využíva v rámci plnenia svojich úloh,

b) zveruje do správy organizáciám,

c) zveruje do správy mestským častiam,

d) prevádza do vlastníctva iných subjektov,

e) zaťažuje vecnými bremenami,

f) prenecháva do užívania (napríklad výpožička, nájom),

g) vkladá do obchodných spoločností,

h) dáva do užívania koncesný majetok koncesionárovi alebo užíva prioritný majetok v spoločnom podniku hlavného mesta a koncesionára,

i) nakladá s prebytočným alebo neupotrebiteľným majetkom v súlade s osobitným interným predpisom.

(2) Hlavné mesto nadobúda majetok na základe zákona, kúpou, zámenou, darovaním, dedením, na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy alebo na základe iných právnych úkonov a právnych skutočností ustanovených zákonom.[7])

(3) Darovanie nehnuteľného majetku hlavného mesta je neprípustné, ak osobitný predpis[8]) neustanovuje inak.

---

[6]) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
[7]) § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
[8]) § 31b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

§ 4
Povinnosť zachovania účelového určenia majetku

(1) Hlavné mesto je povinné zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudlo podľa osobitného predpisu[9]) a ktorý ku dňu prechodu slúži na výchovno-vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiace a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa skončí na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) podľa osobitného predpisu.[10])

(3) V prípade hnuteľnej veci uvedenej v odseku 1, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur sa povinnosť podľa odseku 1 skončí na základe rozhodnutia riaditeľa magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „magistrát“) o prebytočnosti alebo o neupotrebiteľnosti takejto hnuteľnej veci. Ak je hnuteľná vec zverená do správy organizácie, rozhoduje riaditeľ organizácie.

DRUHÁ ČASŤ
SPRÁVA MAJETKU

§ 5
Zverenie majetku do správy

(1) Hlavné mesto hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku.

(2) Správca nenadobúda majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý má správca zverený je vlastníctvom hlavného mesta a právne úkony pri správe majetku vykonáva správca v mene hlavného mesta. Správca koná v mene hlavného mesta aj pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku hlavného mesta, ktorý spravuje.

(3) Mestské zastupiteľstvo schváli majetok, ktorý bude zverený do správy organizácie pri zriadení organizácie v zriaďovacej listine,[11]) ktorá musí okrem iného obsahovať aj vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje. Hlavné mesto v zriaďovacej listine uvedie hnuteľný majetok, nehnuteľný majetok, ich obstarávaciu cenu, oprávky, technické zhodnotenie, zostatkovú cenu a skutočný stav zvereného majetku vyjadrí výkazom vybraných aktív a pasív.

(4) V prípade zhodnotenia zvereného majetku hlavným mestom, na ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom v rámci rozpočtu finančné prostriedky bude vyhotovený dodatok k protokolu o zverení majetku, v ktorom sa uvedie najmä opis zhodnotenia a cena zhodnotenia.

(5) Hlavné mesto môže zveriť správcovi do správy aj ďalší majetok, ktorý bezprostredne súvisí s činnosťou správcu. O zverení ďalšieho majetku do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(6) Ďalší majetok sa zveruje do správy na základe písomnej žiadosti organizácie po schválení zverenia mestským zastupiteľstvom, a to na základe protokolu o zverení majetku do správy. Žiadosť o zverenie majetku musí byť zdôvodnená a musí obsahovať najmä účel zverenia,

---

[9]) § 2b ods. 1 a § 2c zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[10]) § 7a ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
[11]) § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ktorý je v súlade s náplňou činnosti organizácie a špecifikáciu majetku, ktorý organizácia žiada zveriť.

(7) Protokol o zverení majetku do správy musí obsahovať:

a) určenie zvereného majetku,

b) určenie dňa zverenia majetku do správy,

c) hodnotu zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie a registra majetku ku dňu jeho zverenia,

d) práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom,

e) informáciu o výške schodku hospodárenia so zvereným majetkom, ak schodok existuje.

(8) Preberajúci je povinný poskytnúť hlavnému mestu súčinnosť pri zverení majetku do správy. Protokol o zverení majetku podpisuje primátor hlavného mesta (ďalej len „primátor“) alebo v odôvodnených prípadoch ním poverená osoba a riaditeľ organizácie. Hlavné mesto bezodkladne po nadobudnutí účinnosti protokolu podá návrh do katastra nehnuteľností na záznam práva správy zvereného majetku.

§ 6
Práva a povinnosti správcu

(1) Správca je oprávnený a povinný najmä:

a) udržiavať majetok, užívať ho na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním,

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi vrátane súdov,

d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu,12)

e) viesť register majetku,

f) vykonávať inventarizáciu zvereného majetku podľa osobitného predpisu12) a príkazov primátora,

g) každoročne zasielať hlavnému mestu informáciu o vykonanej inventarizácii zvereného majetku,

h) pri každej zmene – zaradení/vyradení/technickom zhodnotení zvereného majetku bezodkladne informovať hlavné mesto.

(2) Správcovia môžu medzi sebou uskutočniť prevod správy majetku hlavného mesta. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise[13]) aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Vyhotovenie zmluvy je správca povinný zaslať hlavnému mestu.

(3) Správcovia si môžu medzi sebou vzájomne zameniť majetok hlavného mesta vo svojej správe. Zmluva o zámene správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise[13]) aj určenie predmetu zámeny, účel jeho využitia, deň zámeny a dohodnutú cenu, ak je zámena odplatná. Vyhotovenie zmluvy je správca povinný zaslať hlavnému mestu.

---

[12]) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

[13]) § 43 až 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

(4) Na platnosť zmluvy o prevode správy majetku a zmluvy o zámene správy majetku sa vyžaduje

a) predchádzajúce schválenie primátorom, ak ide o hnuteľný majetok, ktorého zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

b) predchádzajúce schválenie mestským zastupiteľstvom, ak ide o hnuteľný majetok, ktorého zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur a nehnuteľný majetok.

(5) Hlavné mesto a správca sú povinní sa navzájom informovať o zistených zmenách v údajoch zvereného majetku vyplývajúcich najmä z geometrického plánu, nariadenia správy katastra, z chyby v písaní alebo zo sčítacej chyby. Hlavné mesto o zmene vyhotoví písomný záznam, ktorý doručí správcovi za účelom aktualizácie evidencie zvereného majetku a následne v prípade potreby zmeny údajov v protokole vyhotoví dodatok k protokolu a upraví zriaďovaciu listinu organizácie.

§ 7
Odňatie majetku zo správy

(1) Hlavné mesto môže odňať zverený majetok správcovi najmä ak:

a) správca porušuje povinnosti uvedené v § 6 ods. 1,

b) ide o majetok,
   1. ktorý je pre správcu prebytočný alebo neupotrebiteľný,
   2. ktorý hlavné mesto potrebuje vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie,
   3. ktorým hlavné mesto vytvára podmienky pre činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ministerstiev a ostatných štátnych orgánov, ktoré majú sídlo v hlavnom meste, ako aj pre činnosť zastupiteľských orgánov iných krajín,
   4. ktorý hlavné mesto potrebuje na plnenie prenesených úloh štátnej správy,
   5. ktorý hlavné mesto potrebuje na plnenie úloh správy celomestského charakteru uvedených v čl. 28 ods. 1 písm. c) až g), j) a k) a čl. 28 ods. 2 písm. f) až i) štatútu.

(2) Odňatie majetku správcovi podľa odseku 1 písm. b) druhý až štvrtý bod podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

(3) V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) prvý a piaty bod sa odňatie majetku správcovi vykoná na základe písomnej výzvy primátora o odňatí správy správcovi v podobe, tzv. primátorského listu.

(4) Po odňatí majetku správcovi sa vyhotoví písomný protokol o odňatí majetku, ktorý musí obsahovať najmä:

a) určenie odňatého majetku,

b) určenie dňa odňatia majetku zo správy,

c) hodnotu odňatého majetku podľa údajov účtovnej evidencie a registra majetku,

d) práva a záväzky súvisiace s odňatým majetkom.

(5) Protokol o odňatí majetku podpisuje za vlastníka majetku primátor, prípadne ním poverená osoba. Za správcu je povinný podpísať protokol o odňatí riaditeľ organizácie.

§ 8
Odovzdanie majetku zo správy

(1) Správca majetku môže odovzdať majetok hlavnému mestu, ak je to účelné alebo potrebné vzhľadom k plneniu úloh, za ktorých plnenie je zodpovedné hlavné mesto alebo iný správca majetku.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 sa odovzdanie majetku správcovi vykoná na základe písomnej výzvy správcu majetku hlavnému mestu.

(3) Po odovzdaní majetku sa vyhotoví písomný protokol o odovzdaní majetku, ktorý musí obsahovať najmä:

a) určenie odovzdaného majetku,

b) určenie dňa odovzdania majetku zo správy,

c) hodnotu odovzdaného majetku podľa údajov účtovnej evidencie a registra majetku,

d) práva a záväzky súvisiace s odovzdaným majetkom.

(4) Protokol o odovzdaní majetku podpisuje za hlavné mesto primátor, prípadne ním poverená osoba. Za správcu je povinný podpísať protokol o odovzdaní riaditeľ organizácie.

TRETIA ČASŤ
PREVOD VLASTNÍCTVA MAJETKU

§ 9
Prevod vlastníctva majetku

(1) Hlavné mesto postupuje pri prevode vlastníckeho práva k majetku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, štatútu a príslušných interných predpisov.[14])

(2) Pri prevode vlastníckeho práva k majetku je potrebné prihliadať aj na ustanovenia:

a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom je v jednotlivých prípadoch potrebné skúmať pri osobe nadobúdateľa majetku, ak to uvedený zákon vyžaduje, zápis do registra partnerov verejného sektora,

b) zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), v prípade ak je predaj majetku v zmysle uvedeného zákona možné definovať ako štátnu pomoc.

(3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľnej veci hlavného mesta, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur.

(4) Primátor schvaľuje prevod vlastníctva hnuteľnej veci hlavného mesta, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 500 eur.

(5) Správca môže previesť so súhlasom primátora vlastníctvo hnuteľnej veci hlavného mesta, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 500 eur. V zmluve je ako predávajúci uvedené hlavné mesto a v zastúpení príslušný správca, zmluvu podpisuje riaditeľ organizácie.

[14]) Interné predpisy týkajúce sa hospodárenia hlavného mesta s majetkom, ako napríklad Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 40/2020, ktorým sa ustanovujú zásady cenotvorby kúpnej ceny v platnom znení, rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 33/2015, ktorým sa stanovujú ceny prenájmov a ceny predbežnej odplaty za vecné bremeno v platnom znení.

(6) Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom ktorého je zmena vlastníctva sa primerane postupuje v zmysle odseku 1 a 2, pokiaľ tento postup nevylučuje osobitný predpis.[15])

(7) V prípade zámeny hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur alebo nehnuteľnej veci sa vyžaduje schválenie mestského zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje i zámenu nehnuteľností zverených do správy organizácie, a to i zámenu nehnuteľností zverených do správy mestských častí.

(8) O prevode vlastníctva zvieraťa, ktoré hlavné mesto nadobudlo podľa osobitného predpisu,[16]) rozhoduje primátor bez ohľadu na jeho spoločenskú hodnotu.

ŠTVRTÁ ČASŤ
PRENECHÁVANIE MAJETKU DO UŽÍVANIA

§ 10
Nájom majetku

(1) Majetok môže hlavné mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.

(2) Nájom majetku sa musí vykonať

a) na základe obchodnej verejnej súťaže,[17)] všeobecné podmienky ktorej upraví interný predpis hlavného mesta,

b) dobrovoľnou dražbou[18)] alebo

c) priamym nájmom.

(3) Hlavné mesto zverejní zámer prenajať majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke hlavného mesta a v regionálnej tlači. Ak ide o nájom majetku podľa odseku 2 písm. a) a b) uvedie hlavné mesto v oznámení v regionálnej tlači aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby.

(4) Prenajať majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. Spôsob určenia výšky nájomného je upravený interným predpisom hlavného mesta, o ktorom bude mestské zastupiteľstvo informované.

(5) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje

a) nájom hnuteľnej veci vo vlastníctve hlavného mesta, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 500 eur

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má nájom nehnuteľného majetku realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

c) nájom nehnuteľného majetku na základe dobrovoľnej dražby,

d) priamy nájom nehnuteľného majetku a

e) nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

---

[15]) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
[16]) § 22 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
[17]) § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
[18]) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

(6) Pri nájme nehnuteľného majetku, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo, je potrebné schválenie mestského zastupiteľstva aj v prípade zmeny nájomnej zmluvy, ktorou sa menia podstatné náležitosti zmluvy, a zmeny zmluvy, ktorá má finančný dopad na majetok hlavného mesta (ustanovenia o zmluvných pokutách, úrokoch z omeškania a pod.). Taktiež zrušenie takýchto zmlúv zo strany hlavného mesta (odstúpenie od zmluvy, výpoveď nájmu, dohoda o skončení nájmu a pod.) vyžaduje schválenie v mestskom zastupiteľstve.

(7) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú a o nájme rozhoduje primátor, ak

a) ide o nájom pozemku vo vlastníctve hlavného mesta zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

b) doba nájmu s tým istým nájomcom nie je dlhšia ako 10 dní v kalendárnom mesiaci,

c) ide o nájom hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

d) ide o nájom bytov,

e) ide o nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta registrovanému sociálnemu podniku ako formy investičnej pomoci.[19])

(8) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú, nevyžaduje sa súhlas hlavného mesta, nájomnú zmluvu uzatvára správca a podpisuje riaditeľ organizácie, ak

a) doba nájmu s tým istým nájomcom nie je dlhšia ako 10 dni v kalendárnom mesiaci,

b ide o nájom hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur,

c) ide o nájom bytov na dobu určitú a hrobových miest.

(9) Pri nájme majetku v správe, ktorý schválilo podľa odseku 5 mestské zastupiteľstvo, obchodnú verejnú súťaž, dobrovoľnú dražbu a priamy nájom realizuje správca. Nájomnú zmluvu uzatvára správca a podpisuje riaditeľ organizácie.

(10) Pri nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov sa ustanovenia odsekov 2 až 4 nepoužijú. Osobitný zreteľ musí byť vždy zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je hlavné mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

(11) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú pri nájme majetku na účely zriadenia inžinierskych stavieb, rozvodov, vedení, sietí a ich prípojok podľa osobitných predpisov.[20])

(12) Nájomnú zmluvu je možné ukončiť najmä dohodou, výpoveďou a/alebo odstúpením zo strany hlavného mesta. Dôvody ukončenia nájomnej zmluvy výpoveďou a/alebo odstúpením zo strany hlavného mesta sú definované v nájomnej zmluve; na tento účel postačuje odkaz na príslušný všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom sú dôvody uvedené. Ukončenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom pozemku, dohodou, je možné iba v prípade zmeny vlastníka stavby umiestnenej na predmete nájmu a tiež v odôvodnených prípadoch schválených v mestskom zastupiteľstve.

---

[19]) 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[20]) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

§ 11
Priamy nájom majetku

V zverejnení zámeru[21]) prenajať majetok priamym nájmom uvedie hlavné mesto predovšetkým:

a) jednoznačnú identifikáciu prenajímaného majetku tak, aby nemohla byť zamenená s iným majetkom,

b) lehotu na doručenie cenových ponúk,

c) minimálnu výšku nájomného,

d) podmienky predloženia cenovej ponuky,

e) predpokladanú dobu nájmu,

f) termín obhliadky, kontaktné údaje

g) účel využitia.

§ 12
Výpožička majetku

(1) Majetok môže hlavné mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe zmluvy o výpožičke, ktorá musí mať písomnú formu.

(2) Zmluvou o výpožičke je možné prenechať majetok do užívania iným osobám len na dobu určitú, najviac na päť rokov; vo výnimočných a odôvodnených prípadoch možno zmluvu predĺžiť.

(3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výpožičku hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je vyššia ako 3 320 eur a výpožičku nehnuteľnej veci hlavného mesta.

(4) Primátor schvaľuje výpožičku hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 320 eur.

(5) Správca môže zmluvou o výpožičke prenechať do užívania hnuteľnú vec inému správcovi bez schválenia hlavným mestom, ak zostatková cena vypožičiavanej veci neprevyšuje 1 000 eur. Zmluvu o výpožičke zverenej hnuteľnej veci a zmluvu o výpožičke zverenej nehnuteľnej veci uzatvára správca a podpisuje riaditeľ organizácie.

(6) Výpožičku archívnych dokumentov z Archívu mesta Bratislava schvaľuje vždy primátor.

PIATA ČASŤ
INÉ UŽÍVANIE MAJETKU

§ 13
Vecné bremeno na majetku

(1) Vecné bremeno môže byť zriadené na nehnuteľnom majetku hlavného mesta na základe zmluvy len v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu.

(2) Vecné bremeno môže byť zriadené na nehnuteľnom majetku tretích osôb v prospech hlavného mesta na základe zmluvy a za odplatu spravidla nie vyššiu ako stanovenú znaleckým posudkom, prípadne, po zohľadnení špecifík daného prípadu, bezodplatne.

[21]) § 9a ods. 5 a 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

(3) Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku schvaľuje mestské zastupiteľstvo, s výnimkou vecného bremena, ktorým sa hlavné mesto zaväzuje strpieť uloženie a následné užívanie inžinierskych sietí, vrátane stavieb - kolektorov určených na uloženie inžinierskych sieti, prípojok k inžinierskym sieťam, presahy stavieb vo vlastníctve iných osôb nad komunikáciami, verejnými priestranstvami a pozemkami vo vlastníctve hlavného mesta a právo prechodu a prejazdu cez pozemky v jeho vlastníctve.

(4) Vecné bremeno v zmysle odseku 1 sa zriaďuje za odplatu, ktorá je stanovená na základe znaleckého posudku, ak interné predpisy hlavného mesta neurčujú inak. Uvedené sa nepoužije za predpokladu, že mestské zastupiteľstvo v odôvodnených prípadoch vezme do úvahy špecifiká daného prípadu a stanoví odplatu za zriadenie vecného bremena vo vyššej alebo nižšej výške, resp. symbolickú odplatu.

(5) Vecné bremená zriaďuje výlučne vlastník nehnuteľnosti, nie ich správca, ani mestská časť ako správca zvereného majetku.

§ 14
Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom v správe správcu

(1) O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti zvereného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním, písomne rozhoduje riaditeľ organizácie na základe návrhu komisie, ktorej členov vymenúva a odvoláva riaditeľ organizácie.

(2) Ak správca rozhodne o prebytočnosti zvereného nehnuteľného majetku, vráti ho do priamej správy hlavného mesta. V súlade s § 7 sa vyhotoví písomný protokol o odňatí zvereného majetku.

(3) K rozhodnutiu o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku musí správca dodatočne pripojiť doklad o tom, ako sa s hnuteľným majetkom naložilo.

(4) Ak správca rozhodne o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku postupuje podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvý bod, v prípade ak hlavné mesto neodníme tento zverený majetok správca prevedie správu prebytočného alebo neupotrebiteľného hnuteľného majetku na iného správcu podľa § 6 ods. 2.

(5) V prípade nezáujmu iného správcu prevedie správca hnuteľný majetok na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 9. Pri neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku zisťuje správca pred uskutočnením ponuky, či ho sám nemôže využiť ako náhradné dielce.

(6) Neupotrebiteľný hnuteľný majetok, pri ktorom je zrejmé, že ho nemôže využiť iná právnická osoba alebo fyzická osoba, sa fyzicky zlikviduje. Rovnako sa naloží s hnuteľným prebytočným majetkom, o ktorý neprejavili záujem iné právnické osoby ani fyzické osoby.

ŠIESTA ČASŤ
SPRÁVA POHĽADÁVOK A INÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

§ 15
Povoľovanie splátok

(1) Hlavné mesto alebo správca môže dlžníkovi povoliť primerané splátky dlhu, ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže dlh riadne a včas zaplatiť a

a) dlh bol priznaný právoplatným rozhodnutím súdu alebo iným orgánom alebo
b) istina dlhu neprevyšuje sumu 5 000 eur a počas splácania nedôjde k premlčaniu pohľadávky alebo jej časti; ak počas splácania hrozí premlčanie pohľadávky alebo jej časti možno

dlžníkovi povoliť splátky len ak dlžník pred povolením splátok uzná dlh čo do dôvodu a výšky alebo

c) istina dlhu prevyšuje sumu 5 000 eur a dlžník uzná dlh čo do dôvodu a výšky.

(2) Splátky sa môžu povoliť len pod podmienkou, že sa dohodne splatnosť celej pohľadávky v prípade nesplnenia niektorej splátky.

(3) Pri povoľovaní splátok je hlavné mesto alebo správca povinný dohodnúť, že v prípade zlepšenia zárobkových a majetkových pomerov dlžníka dôjde k úhrade zostávajúceho dlhu v celosti.

(4) Splátky povoľuje primátor alebo správca. V prípade povolenia splátok hlavným mestom sa vyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva, ak počet splátok presahuje 60 splátok. V prípade povolenia splátok správcom sa vyžaduje schválenie mestským zastupiteľstvom, ak istina dlhu prevyšuje sumu 200 000 eur a počet splátok presiahne 60 splátok.

§ 16
Odpustenie dlhu

(1) Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, môže hlavné mesto alebo správca na žiadosť dlžníka dlh celkom alebo čiastočne odpustiť.

(2) Odpustiť dlh nie je prípustné, ak vznikol v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou, alebo ak dlžníkovi patrí z akéhokoľvek dôvodu pohľadávka voči hlavnému mestu alebo správcovi, a to do výšky tejto pohľadávky, iba ak by sa dlžník vzdal pohľadávky až do výšky svojho záväzku. Odpustením dlhu záväzok dlžníka zaniká.

(3) Odpustiť dlh proti tomu istému dlžníkovi sa môže iba raz v kalendárnom roku. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch[22]) možno dlh odpustiť aj viackrát v kalendárnom roku.

(4) Hlavné mesto môže odpustiť sankcie z omeškania z pohľadávky, ktorú dlžník uhradil v lehote uvedenej v písomnej výzve. O zaslaní písomnej výzvy rozhoduje primátor.

(5) Odpustiť dlh nad sumu určenú štatútom možno len so súhlasom mestského zastupiteľstva.

§ 17
Dôvody pre trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky

(1) Hlavné mesto trvalo upustí od vymáhania pohľadávky a pohľadávku odpíše v prípade, že

a) dlžník zomrel nemajetný alebo zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo je dedičstvo predĺžené alebo pohľadávka nebola uspokojená ani pri likvidácii dedičstva,

b) podľa správy konajúceho exekútora nemá dlžník postihnuteľný majetok alebo bola z tohto dôvodu exekúcia zastavená,

c) dlžník bol vymazaný z obchodného registra alebo iného registra a nemá právneho nástupcu,

d) konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo bol konkurz zrušený, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu alebo bol konkurz zrušený po splnení rozvrhu výťažku,

e) pohľadávka je premlčaná a dlžník vznesie písomne námietku premlčania,

[22]) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

f) ide o nevymáhateľnú pohľadávku podľa osobitného predpisu.[23])

(2) Hlavné mesto môže trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky z dôvodu, že

a) dlžník dobrovoľne nezaplatil dlh vo výške nepresahujúcej 20 eur (nepatrná pohľadávka), avšak iba raz v kalendárnom roku, len ak by súčet pohľadávky, od vymáhania ktorej sa upustilo, a pohľadávky, od vymáhania ktorej sa má upustiť, nepresiahol 20 eur,

b) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie majetkového práva by bolo neúspešné, prípadne nehospodárne (napr. nemožno zistiť pobyt alebo sídlo dlžníka, trovy konania a právneho zastúpenia protistrany prevyšujú mieru úspechu hlavného mesta).

(3) O trvalom upustení od vymahánia pohľadávky z dôvodov podľa odseku 2 rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ak suma istiny pohľadávky dosiahne sumu určenú v štatúte.

(4) Správca, ktorého sa vymáhanie týka, môže konať samostatne a upustiť od vymáhania bez súhlasu orgánov hlavného mesta z dôvodu podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a).

(5) Raz ročne primátor predloží mestskému zastupiteľstvu informáciu o trvalom upustení od vymáhania z dôvodov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. c), o ktorom nerozhodovalo mestské zastupiteľstvo.

§ 18
Dôvody pre dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky

(1) Hlavné mesto môže dočasne upustiť od vymáhania pohľadávky v prípade, že bude spísaná notárska zápisnica o uznaní dlhu a

a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom preukáže nemožnosť dočasne plniť svoje záväzky zo sociálnych dôvodov,

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, preukáže dočasnú platobnú neschopnosť.

(2) O dočasnom upustení od vymáhania pohľadávky rozhoduje primátor, ktorý rozhodne aj o dobe, počas ktorej sa majetkové práva nebudú vymáhať, nie však dlhšie ako 12 mesiacov od ich splatnosti.

(3) Raz ročne primátor predloží mestskému zastupiteľstvu informáciu o dočasnom upustení od vymáhania pohľadávok.

(4) Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je hlavné mesto povinné vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.

(5) Dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky správcom, ktorého sa pohľadávka týka, nepodlieha schváleniu orgánmi hlavného mesta.

§ 19
Dohoda o urovnaní

(1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o návrhu súdneho zmieru alebo iného obdobného urovnania, ktoré v prípade schválenia príslušným orgánom má účinky právoplatného rozhodnutia, ak v dôsledku toho dôjde v neprospech hlavného mesta k

[23]) Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

a) určeniu vlastníckeho práva k majetku, ktorého všeobecná hodnota presahuje sumu 100 000 eur,

b) zníženiu spornej pohľadávky mesta alebo hodnoty iných majetkových práv mesta o viac ako 100 000 eur.

(2) V ostatných prípadoch schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha urovnanie, ak v dôsledku toho dôjde v neprospech hlavného mesta k

a) určeniu vlastníckeho práva k majetku, ktorého všeobecná hodnota presahuje sumu 40 000 eur,

b) zníženiu spornej pohľadávky hlavného mesta alebo hodnoty iných majetkových práv hlavného mesta.

(3) Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha aj dohoda o urovnaní, ktorej predmetom je povinnosť hlavného mesta nahradiť škodu vo výške viac ako 40 000 eur.

(4) Na platnosť dohody o urovnaní v pôsobnosti správcu sa vyžaduje súhlas orgánov mesta.

§ 20
Správa pohľadávok hlavného mesta

(1) Správu pohľadávok hlavného mesta vykonáva hlavné mesto, správca, súdny exekútor alebo iná právnická osoba.

(2) O výkone správy pohľadávok inou právnickou osobou rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(3) Ten kto vykonáva správu s pohľadávkami je povinný sa starať o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, prípadne aby boli včas uplatnené na súde alebo na inom orgáne a aby ich rozhodnutia boli včas splnené resp. vykonané.

SIEDMA ČASŤ
INVENTARIZÁCIA MAJETKU

§ 21
Inventarizácia majetku

(1) Inventarizácia majetku sa vykonáva v súlade s osobitným zákonom[24]) na základe rozhodnutia primátora (pre každý rok samostatne) v zmysle platného interného predpisu.[25])

(2) Na vykonanie inventarizácie primátor ustanoví inventarizačnú komisiu. Skutočné stavy hospodárskych prostriedkov sa zisťujú fyzickou inventúrou alebo dokladovou inventúrou. Zistené skutočné stavy sa zachytia v inventúrnych súpisoch. V súvislosti s inventarizáciou majetku sa zriaďuje Ústredná inventarizačná komisia. Táto komisia je zriadená a jej pôsobnosť je vymedzená rozhodnutím primátora na každý rok zvlášť a zabezpečuje vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov v tomto rozsahu:

a) dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku odpisovaného a neodpisovaného, krátkodobého hmotného a krátkodobého nehmotného majetku,

b) obstarania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku vrátane vyplatených preddavkov,

---

[24]) § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

[25]) Rozhodnutie č. 25/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Smernica č. 5 „Smernica pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy“.

c) finančných investícií,

d) zásob,

e) finančných prostriedkov a cenín,

f) zostatkov na účtoch zúčtovacích vzťahov, základného imania a kapitálových fondov (účtová trieda 3 a 4),

g) zostatkov na podsúvahových účtoch.

(3) Správca vykonáva jedenkrát ročne inventarizáciu zvereného aj nadobudnutého majetku. Inventarizačný zápis predloží Ústrednej inventarizačnej komisii.

(4) Po skončení každej inventarizácie inventarizačná komisia vyhotoví inventarizačný zápis, v ktorom uvedie okrem iného úhrn inventarizačných rozdielov, zistenia a návrhy opatrení.

(5) Inventarizačné rozdiely spôsobené chybným účtovaním minulých období vysporiada príslušný organizačný útvar opravnými účtovnými zápismi najneskôr do konca roka, v ktorom sa uskutočnila inventarizácia. O vysporiadaní ostatných inventarizačných rozdieloch rozhodne škodová komisia.

ÔSMA ČASŤ
VÝKON PRÁV VYPLÝVAJÚCICH Z VLASTNÍCTVA CENNÝCH PAPIEROV A MAJETKOVÝCH PODIELOV

§ 22
Výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov

(1) Hlavné mesto nakladá s cennými papiermi v súlade s osobitným predpisom,[15]) ktoré získalo

a) majetkovým vstupom do obchodnej spoločnosti,

b) prevodom a nadobudnutím cenných papierov,

c) vydávaním cenných papierov.

(2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vklady majetku hlavného mesta do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

(3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydávanie, prevod a nadobudnutie cenných papierov podľa osobitného predpisu.[15])

(4) V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách,[26]) vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak.

(5) Na výkon práv hlavného mesta podľa odseku 4 sa vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom v prípadoch

a) schvaľovania riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

[26]) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

b) rozhodnutia o zmene stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zakladacej listiny a štatútu právnických osôb, pokiaľ k nim nedochádza na základe iných právnych skutočností,

c) rozhodnutia o zvýšení alebo znížení základného imania, o pripustení nepeňažného vkladu, v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným o možnosti započítania peňažnej pohľadávky voči právnickej osobe s pohľadávkou na splatenie vkladu,

d) vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov hlavného mesta do týchto orgánov,

e) rozhodovania o zrušení právnickej osoby s likvidáciou,

f) rozhodnutia o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom tohto podielu, o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku,

g) rozhodovania o splynutí alebo zlúčení s ďalšou právnickou osobou, o rozdelení právnickej osoby a o zmene právnej formy,

h) rozhodovania o prevode nehnuteľného majetku obchodných spoločností s majoritnou účasťou hlavného mesta, ak prevod nehnuteľného majetku podľa zakladateľských dokumentov alebo stanov spoločností schvaľuje valné zhromaždenie alebo výbor zástupcov akcionárov.

§ 23
Účinnosť

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2022.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor